

المسميات المكافئة

وكيل دعاوى، مستشار قانوني معتمد

التصنيف الوطني SSC

- المجموعة الرئيسية: 2 - الاختصاصيون
- المجموعة الفرعية: 26 - الاختصاصيون في القانون والاجتماع والثقافة
- المجموعة الرئيسية الدقيقة: 261 - الاختصاصيون في القانون
- الوحدة/المهنة: 261101 - محام

طبيعة العمل

المحامي مهني قانوني مرخص يمثل موكله أمام المحاكم والجهات القضائية في المملكة العربية السعودية، ويقدم الاستشارات القانونية، ويعدّ المذكرات والعقود، ويدافع عن حقوق الأفراد والمؤسسات وفق الأنظمة السعودية والشريعة الإسلامية.

المهام الرئيسية

- تمثيل الموكلين أمام المحاكم العامة والإدارية والتجارية وديوان المظالم وسائر الجهات القضائية
- إعداد صفح الدعاوى والمذكرات القانونية والحجج والدفع وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية
- تقديم الاستشارات القانونية وتحليل المخاطر النظامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية
- صياغة العقود والاتفاقيات وتوثيق التعاملات القانونية وضمان مطابقتها للأنظمة المعمول بها
- المفاوضة والوساطة في تسوية النزاعات ودّيًا قبل اللجوء إلى القضاء

المرتبة والراتب

القطاع الخاص – مكاتب المحاماة:

- محام مبتدئ: نحو 8,000 - 12,000 ريال تقريبًا.
- محام: نحو 12,000 - 18,000 ريال تقريبًا.
- محام أول: نحو 18,000 - 28,000 ريال تقريبًا.
- شريك في مكتب محاماة: من 30,000 ريال فأعلى تقريبًا.

القطاع الحكومي – المستشار القانوني:

- وفق درجات المستشار النظامي في الجهات الحكومية: من 10,000 ريال فأعلى.

المزايا الوظيفية

القطاع الخاص والحكومي

- مرونة في العمل الحر وإنشاء مكتب محاماة مستقل بعد استيفاء شروط الترخيص.
- تنوع في مجالات التخصص: أحوال شخصية، تجارية، جزائية، عمالية، عقارية، إدارية.
- إمكانية التعامل مع ملفات دولية وشركات كبرى مع نمو الخبرة.
- طلب متزايد في ظل نمو بيئة الأعمال السعودية ضمن رؤية 2030.
- إمكانية الجمع بين العمل الحر والاستشارات المؤسسية.

الشروط والمؤهلات

القطاع الخاص والحكومي

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية، حسن السيرة والسلوك، عدم الإدانة في جريمة مخلة بالشرف.
- **شروط المؤهل العلمي:** شهادة البكالوريوس في الحقوق أو الشريعة والقانون من جامعة معترف بها، أو ما يعادلها وفق هيئة تقييم التعليم.
- **الترخيص:** الحصول على ترخيص المحاماة من وزارة العدل بعد اجتياز متطلبات التدريب والاختبار المعتمد من الهيئة السعودية للمحامين.
- **التدريب المهني:** إتمام فترة تدريب لدى مكتب محاماة مرخص لمدة لا تقل عن سنتين قبل الترخيص المستقل.

متطلبات التقييم والتهيئة المهنية

هيئة المحامين السعوديين

- **قبل الترخيص:** اجتياز اختبار الكفاءة المهنية للمحامين الذي تجريه الهيئة السعودية للمحامين، واستيفاء ساعات التدريب المعتمدة.
- **بعد الترخيص:** تجديد الترخيص دوريًا واستيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر من الهيئة السعودية للمحامين.

الخبرات المطلوبة

القطاع الخاص: تُشترط فترة تدريب لدى مكتب محاماة مرخص قبل الحصول على الترخيص المستقل؛ ومع نمو الخبرة يتحرك المحامي نحو التخصص في مجال بعينه كالتجاري أو الجزائي أو العمالي، وتحتسب الخبرة العملية الموثقة في الترافع وإعداد المذكرات معيارًا أساسيًا لتطور المسار.



برامج التأهيل المعتمدة

- **الدبلوم العالي للعلوم القانونية - معهد الإدارة العامة:** يعزز المعرفة بالأنظمة الإجرائية السعودية ويهيئ للترافع أمام الجهات القضائية المختلفة من خلال مسارات متخصصة في القانون الإداري والجزائي والمدني.
- **الدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة:** يُعمّق الفهم الشرعي التطبيقي لمن يُعنى بالترافع في الدعاوى الشرعية والأحوال الشخصية أمام المحاكم العامة.
- **الدبلوم العالي في الفقه - كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملك خالد:** يُعمّق الأساس الفقهي اللازم للمحاماة في الدعاوى الشرعية ويرفع مستوى الحجة القانونية في القضايا ذات البُعد الشرعي.

المهارات المطلوبة

- صياغة المذكرات القانونية: لتحري حجج مقنعة ومنظمة أمام المحاكم
- تحليل الوقائع وتكييفها نظاميًا: لربط الوقائع بالنص النظامي المنطبق
- مهارة الترافع الشفهي: لتقديم الحجج أمام الجهات القضائية بفاعلية
- قراءة العقود وتحليل بنودها: لاكتشاف الثغرات وحماية مصالح الموكل
- إدارة ملفات القضايا: لضمان انتظام الإجراءات واستيفاء المواعيد النظامية

الدورات الداعمة

- دورة المرافعات أمام الجهات الشرعية: تدعم مهارة الترافع الشفهي
- دورة نظام الأحوال الشخصية: تدعم مهارة تحليل الوقائع وتكييفها نظامياً
- دورة التفكير النقدي وتحليل الحجج: تدعم مهارة صياغة المذكرات القانونية
- دورة قضاء التنفيذ: تدعم مهارة إدارة ملفات القضايا
- دورة أدوات طالب الحقوق: تدعم مهارة قراءة العقود وتحليل بنودها

جهات التوظيف وطريقة التقديم

القطاع الخاص

جهات سبق وأعلنت

مكاتب المحاماة الكبرى والمتوسطة في المملكة، والشركات التي تمتلك إدارات قانونية داخلية، والمنشآت التجارية الكبرى. التقديم يتم مباشرة عبر مواقع هذه المكاتب أو عبر منصة LinkedIn ومنصة Bayt.

القطاع الحكومي

الجهات الحكومية التي تحتاج مستشارين نظاميين كالوزارات والهيئات والشركات الحكومية. التقديم عبر منصة جدارة للوظائف الحكومية أو من خلال الإعلانات المباشرة على المواقع الرسمية.

المسار الوظيفي والتطور المهني

- مسار الترقى: يبدأ كـ «محامٍ متدرب»، ثم «محامٍ»، ثم «محامٍ أول»، وصولاً إلى «شريك في مكتب محاماة» أو «رئيس الشؤون القانونية» في الجهات المؤسسية الكبرى.
- مسار الانتقال: يمكن للمحامي الانتقال إلى التحكيم التجاري أو الاستشارات القانونية المتخصصة أو التدريس القانوني أو الالتحاق بالسلك القضائي وفق الشروط المقررة.
- مسار التخصص: التخصص في مجالات كالقضاء التجاري، والعمالي، والجزائي، والملكية الفكرية، والعقارات، والتمويل الإسلامي.

الشهادات المهنية الاحترافية

- شهادة محترف فحص الاحتيال المعتمد (CFE): تعزز القدرة على التحقيق في قضايا الاحتيال التجاري وتحليل الأدلة المالية (غير مدعومة)
- عضوية معهد التحكيم الملكي (MCI Arb): تدعم التخصص في التحكيم التجاري الدولي وتسوية النزاعات بديلاً عن القضاء (غير مدعومة)
- شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS): تفيد في قضايا الجرائم المالية وتمويل الإرهاب ضمن الملفات الجزائية المعقدة (غير مدعومة)
- شهادة المراقب والمدقق الشرعي (CSAA): تعزز الكفاءة في قضايا التمويل الإسلامي والعقود الشرعية أمام المحاكم (غير مدعومة)

الملاحظات المهنية المتقدمة

- ترخيص المحاماة في المملكة مشروط بالجنسية السعودية ولا يُمنح للأجانب بصفة مستقلة؛ ويمكن للأجانب العمل لدى مكاتب محاماة سعودية بصفة مستشارين أو محالين قانونيين دون صفة المحامي الممارس.
- الهيئة السعودية للمحامين أنشئت وفق نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي م/38 وهي الجهة المرجعية لتنظيم المهنة وإصدار التراخيص والنظر في الشكاوى التأديبية.
- المحامون الممارسون في القضايا الجزائية مُلزمون بضوابط خاصة تتعلق بالحضور أمام النيابة العامة والتعامل مع المتهمين، وهي ضوابط ينظمها نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي م/39.
- القضايا أمام ديوان المظالم تستوجب معرفة متخصصة بنظام المرافعات أمام المحاكم الإدارية التي تختلف إجراءاتها عن المحاكم العامة.

النصائح العملية الإضافية

- ابدأ بالتدريب لدى مكتب محاماة متخصص في المجال الذي تستهدفه مبكرًا، لأن التخصص يُحدد قيمتك السوقية أكثر من مجرد الترخيص العام.
- طوّر مهارة الكتابة القانونية وصياغة المذكرات منذ السنوات الأولى، لأنها المهارة التي تُفرّق بين محامٍ متوسط ومحامٍ متميز في نظر القضاة والموكليين.
- احرص على بناء علاقة مهنية وثيقة مع الجهات القضائية من خلال الالتزام بالمواعيد وجودة المستندات المقدمة، لأن السمعة المهنية في القضاء هي رأس مالك الفعلي.
- استثمر في دورة المرافعات أمام الجهات الشرعية على منصة إثرائي إذا كنت تستهدف القضايا الشرعية والأحوال الشخصية، لأنها تُرسخ الفهم الإجرائي أمام هذه الجهات تحديداً.
- الانضمام إلى الهيئة السعودية للمحامين وحضور فعالياتهما يمنحك شبكة علاقات مهنية ويُبقيك محدّثاً بكل مستجدات التنظيم والأنظمة.

مركز توجية
Tawjeeh HUB

جدول مدى قبول التخصصات

التخصص	مستوى القبول	سبب التقييم	البرامج أو الشهادات اللازمة لرفع القبول	ملاحظات دقيقة
الحقوق (نظام)	عالي	المؤهل المنصوص عليه مباشرة في نظام المحاماة — أكثر تخصصات الحقوق انسجامًا مع متطلبات الترخيص	لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — الدبلوم في القانون الإداري أو الجزائري داعم للتخصص	يُشترط أن تكون الشهادة من جامعة معترف بها لدى هيئة تقييم التعليم
الشريعة والقانون	عالي	مزدوج المؤهل يجمع الشريعة والنظام — مؤهل مثالي للمحاماة في القضايا الشرعية والتجارية معًا	لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — الدبلوم العالي للعلوم القانونية من معهد الإدارة داعم	خريجو هذا التخصص يتميزون في القضايا ذات البعد الشرعي والنظامي المزدوج
الشريعة الإسلامية	متوسط-عالي	يُقبل وفق نظام المحاماة إذا استوفى معادلة الهيئة — مؤهل شرعي قوي لكنه يحتاج تكميلًا إجرائيًا	الدبلوم العالي للعلوم القانونية لتعويض الجانب الإجرائي النظامي	القوة الشرعية لهذا التخصص تُميّزه في الدعاوى الشرعية والأحوال الشخصية
إدارة الأعمال والقانون	متوسط	شهادة مزدوجة تُفيد في المحاماة التجارية والمؤسسية — لكنها تحتاج تعزيزًا بالجانب الإجرائي النظامي	الدبلوم العالي للعلوم القانونية من معهد الإدارة لتعزيز الجانب الإجرائي	مناسب لمن يستهدف المحاماة في الشركات والمؤسسات الكبرى
العلوم السياسية	ضعيف	لا يُذكر في نظام المحاماة كمؤهل مباشر — يحتاج دراسة إضافية لاستيفاء شرط المؤهل القانوني	لا يوجد في البطاقة برنامج يعوض غياب المؤهل القانوني المباشر	الدخول مشروط بالحصول على مؤهل قانوني إضافي أو إثبات المعادلة لدى الهيئة

